

한국수자원공사 상임감사위원

부서주의 및 통보

제 목 물사용협약 미이행으로 발생한 채권 회수 노력 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사, ◆◆◆처, ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

K-water는 2014년 ♣♣담계통(III) 광역상수도 사업을 통해 용수수요가 있는 7개 시·군과 “장기 물사용 협약”을 체결하여 각 시·군 수요량에 맞춰 생·공용수를 공급하고, 수도 요금을 통해 시설 투자비를 회수하고 있다. ○○○지사는 2014년 체결한 「ㄱㄱㄱ 장기 물사용 협약」과 「수돗물공급규정」에 따라 광역상수도 시설 가동이 개시된 2021.4월부터 수돗물(침전수)을 900m³/일 ㄱㄱㄱ에 공급하였다. 「ㄱㄱㄱ 장기 물사용 협약」에는 지자체가 과잉 물량 신청에 따른 시설 사장화를 방지하고자 의무사용량을 정하였는데, ㄱㄱㄱ은 수돗물 공급개시 가능일이 확정되면 연도별 계획량(일평균 기준) 이상으로 K-water와 수돗물 사용계약을 체결하여야 하고, 위 기준에 미달한 계약량으로 수돗물 사용계약을 신청하게 되면 협약서 제13조에 따라 위약금이 발생한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수돗물공급규정」 제7조에 따르면 수돗물 공급을 위해 수도시설 건설이 필요한 경우 등에는 공사와 “사전 물사용협약”을 체결해야 하며, 사전 물사용협약을 체결한 고객의 계약신청량은 협약에서 정한 기본계약량 이상이어야 한다.

「수도시설 장기 물사용 협약」 제10조 제2항은 수도시설은 K-water와 수돗물 사용계약을 체결하는 경우 별표2의 연도별 계획량(일평균 기준) 이상을 계약량으로 정하도록 규정하고 있으며, 제11조 제4항에 따라 계획량을 변경(감량)하고자 할 때에는 다른 고객이 있는 경우에 한하여 K-water와 협의하여 변경할 수 있도록 정하고 있고, 제13조 제3항에는 수도시설이 연도별 계획량 미만으로 수돗물 사용계약을 신청할 경우 별표2의 연도별 계획량에서 계약량을 뺀 수돗물에 기본요금단가 및 해당 월의 일수를 곱하여 산정한 금액(위약금)을 K-water에 납부하도록 정하고 있다.

한편 「수도시설 장기 물사용 협약」이 체결된 이후 2020. 10. 13.일 ◆◆◆◆처는 그간 운영하던 사전 물사용협약 제도가 수요량 예측에 대한 책임을 오로지 지자체 등 수요자에게 부과하는 점(공정성), 사전 물사용협약제도 도입 전후 고객간의 의무사용량 기준에 차등이 있는 점(형평성) 및 물 수요관리 다변화의 정부의 물관리 정책 변경 기조를 반영하고자 ① 생·공용수 의무사용량을 일최대 배분량의 70~80%에서 60% 수준으로 완화하고, ② 위약금 제도를 폐지하되 의무사용량 미계약 시 배분계획량을 회수하여 타 수요자에게 배분할 수 있도록 하고, ③ 경기변화에 민감한 기업체·산단 고객의 경우 고의적 불이행이 아닌 경우 의무사용량 미만 계약을 허용하는 것으로 변경하고, ④ 물사용협약 관리시스템

을 운영하여 협약 체결·변경 관리를 강화하도록 개선하였다.

이에 따라 ◇◇◇◇본부 내에서는 2021. 2. 5.일 ○○○지사를 포함한 현장 ♡♡♡♡장에 사전 물사용협약 변경 추진계획을 안내하였고(★★★★계획처-547호), 사전 물사용협약을 담당하는 ↓↓↓↓계획처는 2022. 12. 20.일 ㄹㄹㄹ수에 사전 물사용협약 제도개선 안내 및 협약변경을 요청하였다.(↓↓↓↓계획처-3390호) 그러나 ㄹㄹㄹ은 군에 유리한 협약 변경 임에도 불구하고 회신기한인 2023. 1. 13.일까지 협약 변경 의사를 보이지 않았고, 이에 기존 협약이 그대로 유지되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2014년 협약 당시의 예상과 달리 ㄹㄹㄹ 내 산업단지 입주율이 낮은 점 등으로 협약에서 정한 의무사용량에 미달하는 수돗물 공급계약을 체결하게 되었으며, 「ㄹㄹㄹ 장기 물사용 협약」 제13조 제3항에 따라 위약금이 발생하였다.

그러나 ○○○지사에서는 ㄹㄹㄹ에게 위약금을 부과하지 않아 ㄹㄹㄹ은 감사일 현재까지도 위약금 발생 사실을 인지하지 못하고 있어 납부가 이루어지지 않았으며, 공사에서 협약 이후 사전 물사용협약 제도개선 과정에서 기존 협약조건의 공정성, 형평성이 다소 문제가 있다고는 판단하였으나 계약 자체가 무효가 될 정도의 불공정 계약은 아닌 것으로 판단되며, 「지방재정법」에 따라 지자체를 채무자로 하는 채권 소멸시효 5년이 도과하지 않는 점 등 법적으로 위약금을 청구하는데 장애가 없는 상황이다.

위와 별개로 ㄹㄹㄹ이 향후에도 협약상 의무사용량 달성이 불투명하고, 이로 인해 위약금이 지속 발생할 것으로 예상된다면 ㄹㄹㄹ에 협약을 변경할 수

있다는 점을 다시 제안하여 타 지자체와 같이 개선된 협약 조건으로 용수 사용을 지속할 수 있도록 협의할 필요가 있다. 또한 ㉡㉡㉡ 뿐만 아니라 K-water와 수도물 공급계약을 체결한 다른 지자체의 사전 물사용협약 현황을 파악하여 개선된 협약으로 변경 여부를 검토할 수 있도록 안내하면 협약 초기 과도하게 설정된 계획량을 실수요에 맞게 감축하도록 유도할 수 있고 여유량은 타 수요처로 배분할 수 있을 것으로 보인다.

관계부서 의견 ○○○지사, ◆◆◆처 및 ★★★★★처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

- ① ○○○지사장은 장기 물사용 협약상 요금관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② ○○○지사장은 ㉡㉡㉡을 상대로 위약금을 산정하여 납부를 청구하는 등 미납금액 회수 노력을 강화하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ◆◆◆처장은 사전 물사용협약 제도개선에도 불구하고, 기존 협약을 유지하거나 이로 인해 위약금이 발생하는 고객 현황을 파악하여 위 제도개선 사항이 협약에 반영될 수 있도록 협약관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ④ ★★★★★처장은 ㉡㉡㉡과 기존 협약을 개선된 협약조건에 따라 변경할 수 있도록 협의하시기 바랍니다. (통보)